IA-14 · Inteligencia artificial y datos

Ley que incorpora cláusulas obligatorias de auditoría, transparencia y portabilidad en la contratación pública de sistemas de inteligencia artificial

Modifica el régimen de contrataciones públicas para que todo contrato de adquisición, desarrollo o servicio de IA de riesgo alto incluya acceso para auditoría, documentación técnica, propiedad estatal de los datos, prevención de dependencia del proveedor y métricas de sesgo y desempeño.

Comisión sugerida: Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (+ Ciencia, Innovación y Tecnología) · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** nulo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Inteligencia Artificial, Reforma Del Estado, Ética

I. Exposición de motivos

La Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, vigente desde abril de 2025, y su Reglamento (D.S. 009-2025-EF) regulan los procedimientos de selección, pero no contienen reglas específicas para sistemas de IA. El Reglamento de la Ley 31814 tampoco establece un régimen de contratación específico: remite a la normativa de adquisición de software (arts. 28.6 y 33.2). En la práctica, cuando una entidad compra un sistema de IA como servicio, suele aceptar condiciones estándar del proveedor que impiden auditar el modelo, acceder a los registros de funcionamiento o recuperar los datos al terminar el contrato. Ello vacía de contenido las obligaciones de evaluación de impacto (art. 30.1 del Reglamento de la Ley 31814), explicación (art. 25.3) y supervisión humana (art. 28.11), porque la entidad no dispone de la información para cumplirlas, y genera dependencia tecnológica y sobrecostos en renovaciones. El Plan IA Perú 2050 (CIP/CNPP) propone metas de contenido nacional en licitaciones de infraestructura digital. Las cláusulas contractuales modelo para IA de la Comisión Europea y las guías de compra de IA del Gobierno británico ofrecen estándares verificables.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE INCORPORA CLÁUSULAS OBLIGATORIAS DE AUDITORÍA, TRANSPARENCIA Y PORTABILIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer condiciones obligatorias para la contratación pública de sistemas de inteligencia artificial, a fin de garantizar que las entidades puedan cumplir las obligaciones de transparencia, evaluación de impacto y supervisión humana previstas en la Ley 31814 y su reglamento.

Artículo 2. Ámbito

La presente ley se aplica a las contrataciones de bienes, servicios, licencias, servicios en la nube y consultorías que tengan por objeto o incluyan sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto, conforme a la clasificación del Reglamento de la Ley 31814, realizadas por entidades sujetas a la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, cualquiera sea su monto.

Artículo 3. Requisitos de los documentos del procedimiento

Los requerimientos y términos de referencia incluyen: a) la finalidad del sistema y el nivel de riesgo; b) las métricas de desempeño y de sesgo exigidas, desagregadas por grupos pertinentes; c) la obligación del proveedor de entregar la documentación técnica necesaria para la evaluación de impacto; y d) los requisitos de explicabilidad para atender a los administrados.

Artículo 4. Cláusulas obligatorias

Los contratos incluyen, bajo sanción de nulidad de la cláusula contraria, las siguientes estipulaciones: a) acceso de la entidad, de la Contraloría General de la República y de auditores designados a la documentación técnica, registros de funcionamiento y resultados de pruebas, bajo confidencialidad; b) titularidad de la entidad sobre los datos que entrega y los que se generan en la ejecución, y prohibición de usarlos para entrenar

modelos del proveedor sin autorización expresa; c) entrega de los datos y configuraciones en formatos abiertos al término del contrato y asistencia para la transición; d) notificación previa de actualizaciones sustanciales del modelo; e) reporte de incidentes en plazo determinado; y f) alojamiento de datos conforme a la Ley 29733 y al Marco de Confianza Digital.

Artículo 5. Prevención de la dependencia del proveedor

Las entidades evalúan, en la indagación de mercado, el costo total de propiedad del sistema y los costos de migración, y prefieren soluciones basadas en estándares abiertos o software libre cuando sean técnicamente equivalentes, en concordancia con el Reglamento de la Ley 31814.

Artículo 6. Pruebas previas y conformidad

La conformidad de la prestación de sistemas de IA de riesgo alto requiere pruebas de desempeño y sesgo con datos representativos de la población usuaria, cuyos resultados forman parte del expediente de contratación y se consignan en el registro público de algoritmos que establezca la ley.

Artículo 7. Modificación de la Ley 32069

Incorpórase en la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, una disposición complementaria final con el texto siguiente:
«Contratación de sistemas de inteligencia artificial. Las contrataciones que tengan por objeto o incluyan sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto se sujetan, además, a las condiciones obligatorias establecidas en la ley de la materia. El ente rector del sistema de abastecimiento aprueba, en coordinación con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, las bases estándar y cláusulas modelo correspondientes.»

Artículo 8. Compra pública de innovación

Las entidades pueden utilizar los mecanismos de compra pública de innovación que prevea la normativa de contrataciones públicas para el desarrollo de soluciones de IA, priorizando la participación de empresas y universidades nacionales, con las mismas cláusulas de auditabilidad.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, adecúa el Reglamento de la Ley 32069 y aprueba las cláusulas modelo en un plazo de ciento veinte días hábiles.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Contratos vigentes. Las entidades incorporan las cláusulas de la presente ley en las renovaciones, ampliaciones o adendas de contratos vigentes de sistemas de IA de riesgo alto, en la medida en que lo permita el marco contractual.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La aplicación de la presente ley no demanda recursos adicionales al Tesoro Público.

Cuarta. Disposición Complementaria Final

Vigencia. La presente ley entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la adecuación reglamentaria.

III. Análisis costo-beneficio

No genera gasto público adicional: modifica condiciones contractuales y no crea entidades. Puede elevar marginalmente los precios ofertados por las obligaciones de documentación y transición, pero reduce costos de largo plazo al evitar la dependencia del proveedor, permitir competencia en renovaciones y prevenir errores masivos no detectables sin auditoría. Habilita a la Contraloría a ejercer control efectivo sobre sistemas que toman o proponen decisiones públicas. Las cláusulas modelo disminuyen el costo de elaboración de bases para las entidades y dan predictibilidad a los proveedores.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica la Ley 32069 (incorpora una disposición complementaria final); complementa su Reglamento (D.S. 009-2025-EF) y el Reglamento de la Ley 31814. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2028, bases estándar y cláusulas modelo para IA aprobadas; al 2031, 100% de los contratos de sistemas de IA de riesgo alto registrados en el sistema de contrataciones con las cláusulas obligatorias incorporadas.

Normas relacionadas

• Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas (nota oficial de publicación, El Peruano) — https://elperuano.pe/noticia/246306-publican-nueva-ley-de-contrataciones-del-estado

• Ley 32069, texto publicado (copia en PDF) — https://cms.law/content/download/685857/file/Ley%20N%C2%B0%2032069%20-%20Ley%20General%20de%20Contrataciones%20P%C3%BAblicas%20-.pdf

• Decreto Supremo 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley 31814 (arts. 28.6 y 33.2) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

• Decreto de Urgencia 007-2020, Marco de Confianza Digital — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/395322-007-2020

Antecedentes

Por verificar en SPLEY.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Cláusulas contractuales modelo de la UE para la contratación pública de IA (MCC-AI) — https://public-buyers-community.ec.europa.eu/communities/procurement-ai/resources/eu-model-contractual-ai-clauses-pilot-procurements-ai

• Reino Unido: Guidelines for AI procurement — https://www.gov.uk/government/publications/guidelines-for-ai-procurement

• Canadá: Directive on Automated Decision-Making (requisitos sobre acceso a componentes y código) — https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592

Fuentes

• El Peruano: publican nueva ley de contrataciones del Estado (Ley 32069) — https://elperuano.pe/noticia/246306-publican-nueva-ley-de-contrataciones-del-estado

• EU Model Contractual AI Clauses — https://public-buyers-community.ec.europa.eu/communities/procurement-ai/resources/eu-model-contractual-ai-clauses-pilot-procurements-ai

• Reglamento de la Ley 31814 (D.S. 115-2025-PCM) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/IA-14.html